Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

05. Hafta • Resimli yerde namaz yurt dışında cuma ve hayız hâlinde ibadet

İçindekiler

Haftanın Özeti 1

Resimli yerde namaz ve hüküm türleri 1

Ülke tasnifi ve cuma sorumluluğu 2

Hayız sünnet ve içtihat 2

Bağlam ve elektronik kıraat 3

Çalışma Paketi 3

Önemli Noktalar 3

Kavramlar ve Tanımlar 3

Temel Karşılaştırmalar 4

5 Dakikada Hızlı Tekrar 5

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 5

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 5

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 6

Cevap Anahtarı 10

Özet ve çalışma paketiyle temel bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Resimli yerde namaz ve hüküm türleri

Resim tartışmasında **namazın sıhhati**, **kerâhet** ve **resmin üretilmesi veya bulundurulması** ayrılır. Dersin öne çıkardığı iki gerekçe tapınma–tazim tehlikesi ile **huşûnun**, yani ibadete yönelen dikkatin bozulmasıdır. Ön tarafta dikkat dağıtan resimden, aşırı süslü seccadeden ve ibadetin bir tasvire yönelmiş gibi görünmesinden kaçınılır. Bir evde fotoğraf bulunması namazın kendiliğinden geçersiz olması demek değildir.

Sedd-i zerâi (سَدُّ الذَّرَائِعِ), sakıncalı sonuca götüren yolları önlemektir. Mâlikî usulünde açıkça anılması, başka mezheplerde benzer koruyucu gerekçelerin bulunmadığı anlamına gelmez. Ders

sade seccadeyi tercih eder; Kâbe resimli seccadede kılınan namazın sıhhatiyle böyle seccade üretmenin uygunluğunu ayrı değerlendirir.

Editöryal Doğrulama

Hanefî teknik ayrımında tahrîmen mekruh, terk talebi bağlayıcı fakat delili zannî olan; tenzîhen mekruh ise terk talebi bağlayıcı olmayan fiildir. “Mekruh” her yerde aynı hafiflikte kullanılmaz.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, “Mekruh”. — Kaynağı aç

Ülke tasnifi ve cuma sorumluluğu

Dârülharp ve **dârülislâm**, tarihî fıkıh tasnifleridir. Ders, güvenlik ve ibadet özgürlüğü bulunan yerde yalnız ülke adına dayanarak cumayı bırakmaya karşı çıkar. Hastalık, yolculuk ve giderilemeyen iş engeli gibi gerçek mazeretler ayrıca değerlendirilir. Bir görüşün sahibine saygı, görüşün gerekçesini ve olay şartını incelemeyi gereksiz kılmaz.

Cuma cemaatle kılınır; hutbe, vakit ve katılım şartları önem taşır. **Vücûb şartı** kişinin yükümlülüğüyle, **sıhhat şartı** ibadetin geçerliliğiyle ilgilidir. **İzn-i âm**, katılıma açık olma şartıdır. Yakındaki cuma cemaatinden habersiz kişinin sonradan katılması örneği, duyurunun önemini gösterir.

Editöryal Doğrulama

Ebû Hanîfe’ye göre imam dışında üç, toplam dört kişi; Ebû Yûsuf’a göre imam dışında iki, toplam üç kişi gerekir. Mâlikîlerde imam dışında on iki; Şâfiî ve Hanbelîlerin meşhur görüşünde imam dâhil kırk sayısı anılır. Dersteki toplam üç ve imam dışında üç ifadeleri bu görüş farkıyla ayrılır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu, “Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?”; TDV “Cuma”. — Kaynağı aç

İş saatiyle çakışmada izin ve uygun cemaat imkânı aranır; öğretmen ihtiyaç durumunda farklı çalışan grupları için ayrı cuma tertibini çözüm olarak aktarır. Cemaat bulunamıyorsa tek başına cuma kılınmaz; gerçek mazeret hâlinde öğle namazı kılınır. Geçici güçlük, her şartta yükümlülüğün sürekli kalkması demek değildir.

Hayız sünnet ve içtihat

Tahsis, genel hükmün kapsamını belirli alana ayırma; **takyit**, mutlak ifadeyi kayıt ve şartla sınırlamadır. Ders, sünnetin Kur’an’ı açıklama ve hüküm bildirme rolünü namaz, hac ve aile hukuku örnekleriyle kurar. Hayız sırasında namaz ve oruç eda edilmez; sonrasında namaz kaza edilmez, Ramazan orucu kaza edilir. Kur’an kıraati, mushafa dokunma ve tavaf ayrıntıları aynı başlıkta tek hükme indirgenmez.

Tavafta önce temizlenmeyi bekleme imkânı araştırılır. Dönüşü erteleme imkânının bulunmaması, zaruret tartışmasının belirleyici şartıdır. Öğretmen zaruret hâlinde cezasız geçerlilik görüşünü tercih eder; bu ruhsat bekleyebilen herkese koşulsuz uygulanmaz.

Editöryal Doğrulama

Hanefî görüşte âdetli yapılan ziyaret tavafı için bedene, yani büyükbaş; umre tavafı için dem, yani küçükbaş ayrımı vardır. Ziyaret tavafı haccın ifâza tavafıdır, gelişteki kudüm tavafıyla aynı değildir.

Cezasız geçerlilik Ahmed b. Hanbel'e nispet edilen bir zaruret görüşüdür; mezhebin tek ve sınırsız kararı değildir.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu, âdet bitmeden Mekke'den ayrılma fetvası. — Kaynağı aç

Bağlam ve elektronik kıraat

Siyak ve sibak, ifadenin öncesi ve sonrasıyla kurduğu bağlamdır. Vâkıa 56/77–80'de korunmuş kitap anlatımıyla mushafa dokunma hakkındaki fıkhî yorumun ilişkisi tartışılır. Öğretmen hayızlı kadının telefon veya tabletten Kur'an okuyabileceği tercihini savunur. Bu tercih, namaz ve oruç hakkındaki ortak uygulamayla karıştırılmaz.

Editöryal Doğrulama

Elektronik cihaza dokunmakla Kur'an kıraati ayrı fiillerdir. Cihazın mushaf sayılmaması, hayızda kıraat konusundaki mezhep ihtilafını tek başına çözmez. Dua–zikir niyeti ve eğitim ihtiyacı için farklı içtihatlar vardır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu, cihaz kararı ve âdetli kadının Kur'an okuması fetvası. — Kaynağı aç

Çalışma Paketi

Önemli Noktalar

• Namazın geçerliliği ile kerâhet aynı değerlendirme değildir.

• Huşû ve tapınma–tazim tehlikesi, resim tartışmasındaki iki önemli gerekçedir.

• Ülke adı tek başına cuma yükümlülüğünü kaldırma gerekçesi sayılmaz.

• Cemaat sayısında imamın dâhil olup olmadığı mutlaka belirtilir.

• Hayızda geçen namaz ile Ramazan orucunun kazası farklıdır.

• Tavafın türü ve gerçek zaruret, hükmün şartlarını değiştirir.

• Telefonun mushaf hükmünde olmamasıyla kıraat hükmü ayrı incelenir.

Kavramlar ve Tanımlar

Kavram	Tanım
Sıhhat	İbadetin şartlarıyla geçerli oluşu.
Huşû (خُشُوعٌ)	Namazda kalp ve dikkatin ibadete yönelmesi.
Tazim (تَعْظِيمٌ)	Yüceltme; nesneye yüklenen saygının niteliği ayrıca incelenir.

Kavram	Tanım
Sedd-i zerâi	Sakıncalı sonuca götüren yolları önleme.
Tahrîmen mekruh	Bağlayıcı terk talebi; Hanefî teknik ayrımında zannî delil.
Tenzîhen mekruh	Bağlayıcı olmayan terk talebi.
İzn-i âm	Cumanın katılıma açık olması.
Vücûb şartı	Kişinin ibadetle yükümlü olmasının şartı.
Sıhhat şartı	İbadetin geçerliliğiyle ilgili şart.
Tahsis (تَخْصِيصٌ)	Genel ifadenin kapsamını belirleme.
Takyit (تَقْيِيدٌ)	Mutlak ifadeyi kayıtla sınırlama.
Siyak ve sibak	İfadenin öncesi, sonrası ve anlatım bağlamı.
Dem (دَمٌ)	Bu tavaf bağlamında küçükbaş kurban.
Bedene (بَدَنَةٌ)	Bu tavaf bağlamında büyükbaş kurban.

Temel Karşılaştırmalar

Konu	Birinci değerlendirme	İkinci değerlendirme
Namaz	Sıhhat: geçerlilik.	Kerâhet: kaçınılması istenen davranış.
Mükellefiyet	Vücûb şartı: kişi yükümlü mü?	Sıhhat şartı: yapılan ibadet geçerli mi?
Cuma sayısı	Ebû Hanîfe: imam dışında üç.	Ebû Yûsuf: imam dışında iki.
Hayız sonrası	Namaz: kaza yok.	Ramazan orucu: kaza var.

Konu	Birinci değerlendirme	İkinci değerlendirme
Hanefî tavaf cezası	Ziyaret: bedene, büyükbaş.	Umre: dem, küçükbaş.
Elektronik Kur’an	Cihaza dokunma.	Kur’an kıraati.

5 Dakikada Hızlı Tekrar

• Sade ibadet ortamı huşûyu destekler.

• Tahrîmen ve tenzîhen mekruh aynı bağlayıcılıkta değildir.

• Cuma cemaatle kılınır; hutbe ve vakit ayrıca aranır.

• İmam dışında üç kişi denince toplam dört kişi anlaşılır.

• Giderilemeyen geçici engelle yükümlülüğü tümden reddetmek ayrıdır.

• Tahsis kapsamı belirler, takyit kayıt getirir.

• Hayızda namazın kazası yoktur; Ramazan orucu sonradan tamamlanır.

• Ziyaret tavafı ile kudüm tavafı aynı değildir.

• Siyak ve sibak metni bağlamıyla okutur.

• Cihaza temas ile tilavet aynı fiil değildir.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Sıhhat ve kerâhet — Namazın hükmünü ayırma — İlgili bölüm · s. 1

Sedd-i zerâi — Sakıncalı yolları önleme — İlgili bölüm · s. 1

Cuma — Ülke, yükümlülük ve şartlar — İlgili bölüm · s. 2

Tahsis ve takyit — Sünnetin açıklama rolü — İlgili bölüm · s. 2

Tavaf — Tür ve zaruret ayrımı — İlgili bölüm · s. 2

Siyak ve sibak — Metni bağlamıyla okuma — İlgili bölüm · s. 3

Elektronik kıraat — Dokunma ve okuma ayrımı — İlgili bölüm · s. 3

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• Görüşleri yalnız sonuçlarıyla değil, delil ve şartlarıyla birlikte okuma.

• Mezhep sayılarında imamın dâhil olup olmadığını kontrol etme.

• Güncel bir soruda gerçek imkânı, engeli ve zaruretin sınırını açıklaştırma.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Ferhat Koca, “Mekruh”, TDV İslâm Ansiklopedisi; teknik terim ayrımı. — Kaynağı aç

• Hayreddin Karaman, “Cuma”, TDV İslâm Ansiklopedisi; cemaat, vakit, imam, katılım ve hutbe. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, “Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?”, 12.07.2017. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, âdeti bitmeden Mekke’den ayrılması gereken kadının tavafı, 17.05.2023. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, âdetli veya lohusa kadının Kur’an okuması, 12.07.2017. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, 03.03.2021 tarihli 13 sayılı karar; elektronik cihazlardan Kur’an okurken abdest. — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Resimli yerde namaz meselesinde sıhhat hangi soruyu karşılar?

A) Namazın sevabının hangi ölçüde artacağını

B) Namazın geçerli olup olmadığını

C) Fotoğrafı yüceltme niyetinin bulunup bulunmadığını

D) Resim üretmenin bütün şartlarda hükmünü

2. Namazda huşûnun bozulması neyle ilgilidir?

A) İbadetin kişiye farz olup olmamasıyla

B) İbadetin cemaat sayısının yeterli olmamasıyla

C) Namaz vaktinin henüz girmemesiyle

D) Dikkatin ibadetten başka şeye yönelmesiyle

3. Sedd-i zerâi hangi yöntemi ifade eder?

A) Sakıncalı sonuca götüren yolları önlemeyi

B) Genel hükmün kapsamını daraltmayı

C) Mutlak ifadeye kayıt getirmeyi

D) Bir ibadetin eda biçimini açıklamayı

4. Huşû bakımından seccadenin hangi özelliği sakınca oluşturabilir?

A) Üzerindeki şekillerin dikkati ibadetten uzaklaştırması.

B) Temiz bir malzemeden üretilmiş olması.

C) İbadet edilen alanı belirginleştirmesi.

D) Kıble yönüne uygun serilmesi.

5. Hanefî terminolojisinde tahrîmen mekruhun ayırıcı özelliği hangisidir?

A) Yapma talebinin bağlayıcı ve delilin kat‘î olması

B) Fiilin yapılmasıyla terk edilmesinin eşit tutulması

C) Terk talebinin bağlayıcı, delilin zannî olması

D) Terk talebinin bağlayıcı olmayıp yalnız tercih bildirmesi

6. Tenzîhen mekruhta terk talebi nasıldır?

A) Bağlayıcı değildir

B) Kat‘î delille farz oluş bildirir

C) Terk edilmesi kesin ve bağlayıcıdır

D) Yapılmasıyla yapılmaması bütünüyle aynı değerdedir

7. Cuma namazında ülke tasnifi ile ibadet imkânını ayrı değerlendiren yaklaşımın temel ölçüsü nedir?

A) Yönetimin dinini kişinin diğer bütün şartlarından bağımsız tek ölçü saymak.

B) İbadet imkânı bulunsa da her yabancı ülkede cumayı bırakmak.

C) Ülke adını bütün vücûb ve sıhhat şartlarının yerine geçirmek.

D) Güvenlik ve ibadet imkânı bulunan yerde yalnız ülke adına dayanarak yükümlülüğü kaldırmamak.

8. Vücûb şartı hangi alanla ilgilidir?

A) İbadetin yapıldıktan sonra geçerli sayılmasıyla

B) Yalnız ibadetin yapılacağı mekânın niteliğiyle

C) Kişinin ibadetle yükümlü olmasıyla

D) İbadetin sevap bakımından en güzel biçimiyle

9. Sıhhat şartı neyi belirler?

A) İbadetin yalnız ahlakî güzelliğini

B) İbadetin geçerliliğini

C) Kişiye farz olup olmayacağını

D) Şart taşımayan kişinin yine de yükümlü sayılmasını

10. İzn-i âm ne demektir?

A) Cuma için yalnız devlet başkanının şahsen imam olması

B) Her kişinin cumayı tek başına kılabilmesi

C) Hutbe şartının ihtiyaçla tamamen kalkması

D) Cuma ibadetinin katılıma açık olması

11. Ebû Hanîfe'ye göre cuma için asgari cemaat sayısı nasıl ifade edilir?

A) İmam dışında üç, toplam dört kişi

B) İmam dâhil kırk kişi

C) İmam dışında on iki kişi

D) İmam dâhil üç kişi

12. Ebû Yûsuf'un cuma cemaat sayısına ilişkin görüşü hangisidir?

A) İmam dâhil kırk kişi

B) İmam dışında üç, toplam dört kişi

C) İmam dışında iki, toplam üç kişi

D) İmam dışında on iki, toplam on üç kişi

13. Cuma için gerçek mazereti bulunan ve cemaat imkânı olmayan kişi hangi namazı kılar?

A) Cemaat olmadan hutbeli iki rekâtı

B) O günün cumasını tek başına

C) O günün öğle namazını

D) İlk imkânda cumanın iki rekât kazasını

14. Tahsis hangi işlemdir?

A) İbadetin belli şartlarla geçerli sayılması

B) Genel ifadenin kapsamını belirli alana ayırma

C) Mutlak ifadeye bir şart ekleme

D) İbadetin vakti geçtikten sonra yerine getirilmesi

15. Takyit hangi işlemdir?

A) İbadetin yükümlüsünü bütün şartlardan bağımsız belirleme

B) Mutlak ifadeyi kayıt ve şartla sınırlama

C) Genel ifadenin kapsamını belirli gruba ayırma

D) Vakti geçen ibadeti daha sonra yerine getirme

16. Hayız günlerinden sonra namaz ve Ramazan orucunun kazası nasıl ayrılır?

A) İkisinin de kazası gerekmez

B) Namaz da Ramazan orucu da kaza edilir

C) Namaz kaza edilir, Ramazan orucu edilmez

D) Namaz kaza edilmez, Ramazan orucu kaza edilir

17. Hanefî görüşte âdetli yapılan ziyaret tavafı ile umre tavafındaki kurban ayrımı hangisidir?

A) Her ikisi için yalnız bedene

B) Ziyaret için dem, umre için bedene

C) Ziyaret için bedene, umre için dem

D) Her ikisi için yalnız dem

18. Ziyaret tavafı hangi tavaftır?

A) Mescide girişte yapılan tahiyyet tavafı

B) Haccın rüknü olan ifâza tavafı

C) Ayrılırken yapılan vedâ tavafı

D) Gelişte yapılan kudüm tavafı

19. Siyak ve sibak neyi birlikte incelemeyi gerektirir?

A) Bir ifadeyi sadece söylendiği kişiye göre yorumlamayı

B) Sonuç cümlesini gerekçesinden bağımsız almayı

C) Yalnız sözlük anlamını bütün bağlamın yerine koymayı

D) İfadenin öncesini ve sonrasını

20. Elektronik Kur’an konusunda hangi iki fiilin hükmü ayrı ele alınır?

A) Cihaza dokunma ile Kur’an kıraati

B) Mushafın sayfalarına dokunma ile cildine dokunma

C) Kur’an’ı zihnen takip etme ile sessizce düşünme

D) Tilaveti dinleme ile ses kaydını dinleme

Cevap Anahtarı

1–B 2–D 3–A 4–A 5–C

6–A 7–D 8–C 9–B 10–D

11–A 12–C 13–C 14–B 15–B

16–D 17–C 18–B 19–D 20–A